



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1074/2015/CA1

///raná, 16 de agosto de 2017.

Y VISTOS:

Los presentes autos caratulados: **"BANCO DE SERVICIOS FINANCIEROS S.A. CONTRA MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA SOBRE ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE DERECHO"**, Expte. N° FPA 1074/2015/CA1; provenientes del Juzgado Federal N° 2 de Concepción del Uruguay; y,

CONSIDERANDO:

I- Que, estos actuados son traídos a decisión del Tribunal, en virtud del recurso extraordinario deducido a fs. 181/191 por la parte actora, contra la sentencia de este cuerpo obrante a fs. 141/143 vta., que rechazó el recurso de apelación deducido y confirmó la resolución de fs. 121/122 que decreta la incompetencia del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Concepción del Uruguay de conformidad al criterio sustentado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación in re: "CARTOCOR SA C/ MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA S/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA" y dispone la remisión de las actuaciones a la Excma. Cámara Contencioso Administrativa de la ciudad de Concepción del Uruguay.

II- Que, la recurrente sustenta su recurso en los términos de los arts. 256 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial y art. 2 inc. 1 de la Ley 48. Seguidamente, efectúa un relato de los antecedentes de la causa y la sentencia apelada. Refiere la procedencia del recurso intentado a saber: existencia de un Tribunal Superior y sentencia definitiva. Afirma que existe cuestión federal en autos y que la sentencia que se recurre desconoce los alcances del art. 116 de la C.N.



Sostiene que el pronunciamiento impugnado le causa un gravamen personal y que la decisión es contraria al derecho federal invocado, contrariando normas de carácter constitucional y leyes federales. Finalmente, fundamenta la procedencia de la competencia federal en razón de la materia y cita jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

III- Que, conforme lo dispuesto por los art. 14 de la ley 48 y 6 de la ley 4055, la admisibilidad del recurso extraordinario federal se encuentra limitada a las sentencias definitivas, correspondiendo el examen de tal requisito propio en modo previo a las demás cuestiones planteadas ("Fallos" 314:069, causa "La Invernada S.R.L. ...").

El referido requisito constituye un recaudo autónomo propio que no se satisface ni se cumple con la existencia de cuestión federal ("Fallos" 252:141; 267:484; 289:148; etc.).

La CSJN tiene dicho que sentencia definitiva o equiparable a tal, es aquella que decide el fondo de la cuestión, o las que impiden todo debate sobre lo discutido, así como aquellas que impiden ejercer útilmente un derecho en la oportunidad procesal habilitada por la ley (conf. Fallos: 303:1040; 306:1312, 1670; 307:152, 282 y muchos otros), situación que no se configura en el supuesto de autos. Como aplicación específica del criterio expuesto se ha decidido que: *"la decisión del problema del órgano*





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 1074/2015/CA1

judicial competente no es sentencia definitiva por cuanto al no pronunciarse sobre las pretensiones de las partes deja incólume el derecho de ellas para accionar por la vía que corresponda” (Fallos: 302:417, pág. 757, obra citada).

Que en virtud de ello, y no verificándose en autos circunstancia alguna que autorice a tener por excepcionada la regla invocada, es que corresponde declarar la inadmisibilidad del remedio intentado.

Que, por ello, **SE RESUELVE:**

Declarar la inadmisibilidad formal del recurso extraordinario deducido por el apoderado de la parte actora.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

CINTIA GRACIELA GOMEZ

DANIEL EDGARDO ALONSO

MATEO JOSE BUSANICHE

ANTE MI
HECTOR RAUL FERNANDEZ
SECRETARIO

